

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

النظام القضائي وإجراءات التقاضي: الاختصاص النوعي والقيمي، صف الدعوى وإعلان المحضرين، الدفع الشكلى والموضوعية، الأحكام القضائية، الاستئناف والنقض والتنفيذ الجبرى.

- التوثيق: النص التشريعى الرسمى الصادر بالجريدة الرسمية
- الفهرسة: مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- الناشر: منصة المحامى الرقمية (mohamidigital.online)
- الاعتماد: المرجع القانونى الرسمى المعتمد لعام 2026

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 وقانون الرسوم القضائية، ويُعمل بالقانون المرافق.

الكتاب الأول: الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وإعلانها (المواد 1 - 140)

المادة 1 — سريان قوانين المرافعات بأثر فوري

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

المادة 42 — الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

المادة 63 — رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب أن تشمل الصحيفة على بيانات الخصوم وموطنهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

المادة 84 — حضور الخصوم والغياب والشطب

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة حكمت المحكمة بشطب الدعوى، فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد تجديدها اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن.

الكتاب الثاني والثالث: الدفع والأحكام وطرق الطعن (المواد 141 - 300)

المادة 108 — الدفع الشكلية ووجوب إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع

الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو الدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيها.

المادة 227 — ميعاد الاستئناف المدني والتجاري (40 يوماً)

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 252 — ميعاد الطعن بالنقض المدني (60 يوماً)

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحكام المحددة قانوناً.

منصة المحامي الرقمية · المرجع التشريعي المعتمد · [/https://mohamidigital.online/pillars](https://mohamidigital.online/pillars)